

V. 감사지적사항

제 목 : 부실관리 및 채권보전조치 소홀

처분대상자 : ① ■■■■
(관련인) ② ■■■■

처분종류 : ① 주 의
② 주 의

위 관련인은 '18.02.02.부터 '18.08.08.까지 ▼▼지점에서 (주)■■■■■(대표이사 ◆◆◆)에 대한 부실관리 및 채권보전조치 업무를 담당하였습니다.

「신용보증부실관리요령」 제3조(부실사유)제1항에 의하면 '사업장에 대하여 권리침해(압류, 가압류, 가처분, 경매)가 있는 때'를 부실사유로 정하고 있고

「부실관리 및 채권보전조치 업무처리기준」 제3조(부실관리 일반사항)에서는 신용관리정보발생 접수, 신용변동정보 등의 전산통보 명세를 통해 부실사유가 발생한 사실을 안 경우에는 「신용보증부실관리요령」 제4조(부실관리)제1항에 따라 3영업일 이내에 채무관계자의 재산 및 보증기업의 영업현황, 부실발생원인, 부실정상화 가능성을 검토하여 부실제외, 부실유보, 부실처리 중 어느 하나에 해당하는 업무 처리를 하도록 정하고 있습니다.

그러나 관련인은 동사에 대하여 '18.02.10.', '18.02.24.', '18.03.03. 각각 사업장 권리침해로 신용변동정보가 통보되었음에도 불구하고 이에 대한 부실관리 및 채권보전조치를 소홀히 하여 채무관계자 ◆◆◆ 소유 부동산이 타인에게 매매되었습니다.

[경과내용]

- '17.12.01. 사업장 가압류(채권자 ■■■ / 18백만원)
- '18.02.01. 사업장 가압류(채권자 ■■■ / 25백만원)
- '18.02.08. 사업장 가압류(채권자 ①①① / 32백만원)
- '18.02.10. 신용변동정보 통보
- '18.02.19. 사업장 가압류(채권자 ①① / 23백만원)
- '18.02.20. 신용변동정보 후속처리 예정으로 전산 입력
- '18.02.24. 신용변동정보 통보
- '18.03.02. 신용변동정보 후속처리 예정으로 전산 입력
- '18.03.03. 신용변동정보 통보(채권자 ①①①① / 16백만원)
- '18.03.06. 신용변동정보 후속처리 예정으로 전산 입력
- '18.03.16. 채무관계자 ◆◆◆ 소유부동산 ①, ② 소유권 이전
- '18.03.22. 사업장 가압류(채권자 ①①① / 4백만원)
- '18.03.26. 채무관계자 ◆◆◆ 소유부동산 ③, ④ 소유권 이전
- '18.05.28. 사업장 가압류(채권자 ①①①①/18백만원, ①①①①/16백만원)
- '18.06.08. ①①①①①① 압류

· '18.06.14. 부실처리(신용관리정보 등록)

[관련 부동산]

① 광주광역시 광산구 소재 부동산
(매매금액 134백만원 / ◆◆◆→㉹㉹㉹, ㉹㉹㉹ / 가액배상 가압류 필)

② 광주광역시 광산구 소재 부동산
(매매금액 395.8백만원 / ◆◆◆→㉹㉹㉹ / 가액배상 가압류 필)

③ 전남 화순군 소재 부동산
(매매금액 1,213.2백만원 / ◆◆◆→㉹㉹㉹㉹)

④ 전남 화순군 소재 부동산
(매매금액 136.8백만원 / ◆◆◆→㉹㉹㉹㉹)

√ 매매가격 기준 예상구상실익금액 : 335.8백만원

√ 공시지가 기준 예상구상실익금액 : △1,130백만원

√ 가격자문보고서 최대금액 기준 예상구상실익금액 : △565백만원

이에 대하여 관련인은 '18.02.10. 최초 신용변동정보가 통보된 후 채무관계자 ◆◆◆과 면담하여 사업장 가압류는 퇴직직원들에 대한 임금체불이 원인인 점과 이와 관련하여 금전소비대차계약 공정증서를 서로 합의 하에 작성한 것을 확인하였으나 국세 체납중으로 부실유보 처리하지 못하였고

그 후에도 수차례 유선통화 및 면담에서 '유동성 지원 프로그램' 신청 중으로 부실처리 보류를 요청 받아 자율협의회 심사에 영향을 미칠 수 있는 점, 대표자의 강한 사업 의지, 타 채권은행과 ▼▼에서도 부실처리 및 채권보전조치를 보류한 점 등 신보 단독으로 부실처리하기에는 어려움이 있어서 부실처리를 보류하였으나

제규정에 따른 업무처리를 하지 않아 결국 소유 부동산 이전으로 구상권 행사에 장애를 초래하게 된 점 반성하고, 관련 부동산 일부에 대해 가처분한 후 사해행위취소의 소송 준비중이며 기업회생절차 진행중으로 향후 구상권 상당액의 회수가 기대되는 점을 감안하여 줄 것을 요청하였습니다.

판단컨대 가압류와 관련하여 작성된 금전소비대차계약 공정증서를 징구하여 관련 내용을 확인한 점은 인정하나 신용변동정보는 중요 변동정보를 통해 부실 개연성이 높은 보증기업에 대하여 선제적으로 사후관리를 실시하여 부실을 감축코자 제공하는 것으로

주사업장의 권리침해가 확인되면 발생사유, 금액 및 기업에 미치는 영향을 고려하여 부실처리 여부를 신중히 검토하여야 하고, 부실관리 방안이 결정되면 지체하지 않고 신속히 재산조사하여 발견된 재산은 적기에 채권보전조치를 실시하여야 함에도

수차례의 신용변동정보 통보에 대해 후속처리 예정으로 전산 입력한 후 실제 후속 조치를 하지 않아 채무관계자 소유 부동산이 매매되어 구상권 행사에 장애를 초래한 것은 잘못된 업무처리로 경위서 주장은 수용할 수 없습니다.

다만 매매금액을 기준으로 볼 때 채권보전 조치에 따른 예상구상실익금액이 있는 것으로 보이나, 「부실관리 및 채권보전 업무처리기준」 제17조(일반원칙)에 따라 채권보전 조치를 검토할 때에는 가격자문보고서의 최대금액을 기준으로 예상구상실익금액을 산정하는 것이 타당합니다.

그러나 채권보전 조치 검토 당시의 가격자문보고서가 별도로 없어 그 시점의 예상구상 실익금액을 산정할 수 없지만 공시지가와 부실처리 이후의 가격자문보고서 상 최대금액으로 산정하면 예상구상실익금액이 각각 △1,130백만원과 △565백만원으로 채권보전 조치 포기가 가능했던 점은 감안할 수 있습니다.

따라서 수차례 신용변동정보를 통보 받고도 이에 대한 부실관리 및 채권보전 조치에 대한 검토를 누락하는 등 잘못된 업무처리를 하였으나, 상기 감안사항을 고려하여 관련인 전원 「주의」 처분합니다.